

0000497-49.2018.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... o réu ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas (processo nº 1500410-02.2019.8.26.0589) e furto qualificado (processo nº 0000890-67.2018.8.26.0596) demonstrando propensão à prática de crimes patrimoniais e contra a saúde pública, deverá cumprir a pena privativa de liberdade no regime FECHADO. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP'S. Após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000497-49.2018.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000497-49.2018.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Ofício, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 275/2018 - Delegacia de Polícia de Serrana, 512/2018 - Delegacia de Polícia de Serrana, 512/2018 - Delegacia de Polícia de Serrana, 74/2018 - Delegacia de Polícia de Cravinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

WELINGTON ALVES DA SILVA está sendo processado pela Justiça Pública por incursão no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2018, às 23 horas, na Rua Primeiro de Maio, nº 242, Sumaré, nesta cidade e comarca de Cravinhos, o réu WELINGTON ALVES DA SILVA, DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA E DENILSON SANTOS DE OLIVEIRA, mediante concurso de agentes, qualificado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta, subtraíram, em proveito próprio de todos, três baterias para veículos, todas da vítima Reginaldo Gomes Rótole, avaliadas no total de R\$ 2.200,00.

Segundo consta, os réus, aproveitando-se do horário noturno e da vulnerabilidade da oficina mecânica da vítima, desprotegida por muro e portão, ingressaram no local e subtraíram três baterias automotivas de veículos que ali estavam estacionados. Na sequência, os réus se evadiram em um veículo. Ocorre que os réus foram vistos

por terceira pessoa "rondando" a oficina que avisou a vítima e, diante da notícia, imediatamente se dirigiu ao seu estabelecimento, tendo constatado a subtração de três baterias. A vítima obteve, ainda, algumas características do veículo utilizado na fuga pelos réus. Na posse dessas informações, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo que o veículo e os réus surpreendidos por policiais de Serrana. No interior do veículo os policiais encontraram cinco baterias usadas, dentre estas as três subtraídas da vítima. Os réus foram detidos e encaminhados para a delegacia de polícia, onde também compareceu a vítima, tendo reconhecido as baterias como sendo de sua propriedade.

Recebida a denúncia, houve o desmembramento do processo em relação aos réus DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA E DENILSON SANTOS DE OLIVEIRA (fls. 267).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 276/279).

Em audiência foram ouvidas a vítima e duas testemunhas da acusação, sendo o réu declarado revel (fls. 325).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19 e 20/21), auto de avaliação (fls. 70), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa.

Interrogado no flagrante (fls. 9), negou o réu a prática do crime. Sustentou que ele e os amigos acharam as baterias em um terreno baldio.

A negativa restou isolada.

O policial militar Tiago Daniel Carlos relatou que foram acionados via Copom no sentido de que teria ocorrido furto em uma mecânica de Cravinhos. O atendente do Copom informou que foram três indivíduos em um Escort e indicou a placa do veículo. Posteriormente, o veículo passou pelo radar 'Detecta' e acusou que o veículo estava trafegando sentido Serrana. Abordaram o veículo e localizaram as baterias. Os indivíduos foram levados para a Delegacia e foi feito contato com a vítima que reconheceu as baterias furtadas. Não conhecia os três indivíduos. A vítima foi até o local e reconheceu as baterias.

A vítima Reginaldo Gomes Rotolo relatou que paga um guarda para cuidar de sua oficina mecânica. Na data dos fatos o guarda telefonou avisando que alguém estava mexendo nos veículos estacionados na oficina e chegando ao local constatou a subtração de três baterias que estavam instaladas em caminhões. Mais tarde, os indivíduos foram localizados em Serrana. Afirma que não viu nada, não conversou com policiais na cidade de Cravinhos, mas na cidade de Serrana onde prestou declarações e reconheceu três baterias. Esclareceu que as outras baterias não eram de seus clientes, pois um de seus clientes já havia retirado a bateria do caminhão ao deixar na oficina em razão de já ter sido furtado anteriormente. Não levou notas fiscais das baterias e, no local, não há câmeras. Afirma que reconheceu as baterias devido aos adesivos e concretos, pois são de uma concreteira. Não teve contato com os réus e não os conhecia.

O policial militar Diego Carneiro Ferri confirmou as declarações prestadas pelo policial militar Tiago. Acrescentou que a ligação no Copom foi feita pelo segurança local, que foi a pessoa que viu os indivíduos realizarem o furto e foi ele quem informou a placa aos policiais, que foi lançada no projeto radar. Quando o veículo passou pelo radar em Serrana foram avisados e abordaram o veículo. Não conhecia os indivíduos presos. Foi através da informação do guarda noturno da cidade de Cravinhos que chegaram aos indivíduos que foram presos. Não se recorda se foi feita a apreensão de alguma ferramenta.

As provas indicam que WELINGTON ALVES DA SILVA, DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA E DENILSON SANTOS DE OLIVEIRA, vieram até Cravinhos no veículo Escort de placas BVR-2292, de propriedade de Wellington. Os réus ingressaram na oficina mecânica da

vítima Reginaldo e, ao que consta, utilizado uma chave 13 combinada, subtraíram três baterias que estavam instaladas em três caminhões estacionados no pátio da oficina. Um segurança particular, contratado pela vítima, passava pelo local e flagrou a ação dos réus, vindo a anotar a placa do veículo por eles utilizados, comunicando a polícia militar e a vítima. O COPOM recebeu o telefonema do segurança e lançou a placa por ele fornecida no sistema de radar detecta. Quando o veículo passou por Serrana, os policiais militares Tiago Daniel e Diego foram acionados e abordaram o veículo Escort ocupado pelos réus. No seu interior havia cinco baterias e uma chave 13 combinada (fls. 12 e 18). Reginaldo compareceu na delegacia de Serrana e reconheceu três baterias que foram furtados dos veículos estacionados em sua oficina.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que as baterias foram encontradas em um terreno baldio, não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução, sendo certo que ele foi surpreendido pelo segurança particular furtando as baterias juntamente com os demais réus.

Anote-se que, no boletim de ocorrência (fls. 13), Wellington afirmou que veio até Cravinhos para fazer o carreto (transporte das baterias), enquanto Daniel e Denilson disseram que furtaram as baterias e pediram a Wellington que fosse buscá-los, sendo que, com a chegada do Delegado de Polícia, os três passaram a afirmar que acharam as baterias em um terreno baldio.

Por fim, deve ser realçado que, em relação às outras duas baterias apreendidas com os réus na madrugada de 15 de março de 2018, Wellington foi condenado definitivamente por furto qualificado no processo nº 0000890-67.2018.8.26.0596 (fls. 203).

As provas são robustas e autorizam a condenação do réu.

Passo a dosagem das penas.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em dois (2) anos e dez (10) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, configurada a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3, totalizando dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo. "A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando." (STJ - HC 191300 / MG) [...] (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1420919-9 - Ponta Grossa - Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime - - J. 31.03.2016).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta julgo procedente a ação a fim de condenar WELINGTON ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do Código Penal.

Como o réu ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas (processo nº 1500410-02.2019.8.26.0589) e furto qualificado (processo nº 0000890-67.2018.8.26.0596) demonstrando propensão à prática de crimes patrimoniais e contra a saúde pública, deverá cumprir a pena privativa de liberdade no regime FECHADO. Condono o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP'S.

Após trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.R.I.

Cravinhos, 30 de maio de 2022.